

1504334-86.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... DOS SANTOS, 22 anos de idade, qualificado a fls. 12, como incurso nas sanções impostas no art. 180, caput, do CP.

Narra a denúncia que, no dia 13 de fevereiro de 2019, por volta das 15h30m, na Avenida Sapopemba, 14.365, São Rafael, nesta cidade e comarca, Roberto Jefferson dos Santos, 22 anos de idade, qualificado às fls. 12, conduzia, em proveito próprio, o veículo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1504334-86.2019.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:

1504334-86.2019.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO JEFERSON DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de ROBERTO JEFERSON DOS SANTOS, 22 anos de idade, qualificado a fls. 12, como incurso nas sanções impostas no art. 180, caput, do CP.

Narra a denúncia que, no dia 13 de fevereiro de 2019, por volta das 15h30m, na Avenida Sapopemba, 14.365, São Rafael, nesta cidade e comarca, Roberto Jefferson dos Santos, 22 anos de idade, qualificado às fls. 12, conduzia, em proveito próprio, o veículo GM/Corsa Wind, cor vermelha, placas CJJ 4547, de propriedade de Edson da Silva, ciente de que era produto de crime anterior.

Segundo consta, em 22 de janeiro de 2019, a vítima Edson Da Silva teve seu veículo GM/Corsa Wind, cor vermelha, placas CJJ 4547, furtado por indivíduos desconhecidos. Em data incerta, mas posterior ao citado furto, o denunciado adquiriu o veículo, ciente de sua origem ilícita, passando a conduzi-lo.

No dia dos fatos, policiais militares em patrulhamento de rotina pela Avenida Sapopemba, nesta Capital, avistaram o veículo GM/Corsa vermelho, placas CJJ4547, com dois indivíduos em atitude suspeita, razão pela qual resolveram abordá-los. No veículo, estavam o motorista e ora denunciado, bem como o passageiro Tarcisio Panceri da Cunha.

Realizada busca no veículo, os policiais constataram, através dos sinais identificadores, que se tratava de produto de furto, conforme caráter geral

registrado no COPOM, às 03h00m, do dia 22 de janeiro de 2019.

Constatada a prática delitiva, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial. Interrogado, afirmou que não tinha ciência sobre a origem ilícita do veículo, alegando que o adquiriu no site OLX, por cerca de R\$ 2.000,00, não informando acerca do vendedor do automóvel (fls. 10).

A vítima compareceu ao Distrito Policial e confirmou o furto, relatando que fez a comunicação junto à Polícia Militar, através do fone 190, mas não registrou boletim de ocorrência (fls. 09).

O veículo foi apreendido e restituído à vítima (auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 08).

Concedida liberdade provisória ao réu, mediante fiança e cautelares (fls. 29/33).

Em 08/08/2019, foi recebida a denúncia (fls. 89).

Réu citado (fls. 95). Defesa prévia apresentada (fls. 102).

Em 20/04/21, audiência em que foram ouvidas as testemunhas Gustavo Marques e Thiago Alves. Ausente a vítima Edson. Insistência na oitiva da vítima.

Desistência da oitiva da vítima, ante seu falecimento (fls. 218).

Em 25/05/21, audiência em que foi interrogado o réu. Reiteração de requerimento de fls. 222, pelo MP. Deferido. Debates convertidos em memoriais.

Laudo pericial da chave falsa (fls. 195/197).

Alegações finais do MP (fls. 246/252).

Alegações finais da Defesa (fls. 255/266)..

DECIDO.

De início, registro que a abordagem policial se deu em termos legais (art. 244, CPP), ante atitude incomum do réu, que demonstrou nervosismo acentuado ao avistar a viatura, a justificar a abordagem.

Consigno que o ofício policial permite um feeling mais apurado, que, consoante se depreende do caso em tela, foi confirmado pela constatação de furto anterior do veículo abordado. Assim, afastada qualquer alegação de arbitrariedade policial.

Vencida a preliminar, passo ao mérito.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fl. 1), no boletim de ocorrência (fls. 2/5), no auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 8), no relatório da ocorrência do crime antecedente (fls. 241), no laudo pericial da chave falsa (fls. 195/197) e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos na fase investigativa foram confirmados pela prova processual.

O policial, Gustavo Marques, em juízo, disse que estavam (ele e parceiro) em patrulhamento, quando 2 (dois) indivíduos, num veículo, ao visualizarem a viatura, demonstraram nervosismo acentuado. Na abordagem, consultaram o veículo no sistema policial e constataram que o carro era produto de furto anterior. O condutor (o réu) informou que comprou o veículo na feira do rolo, mas não apresentou nenhum documento idôneo. Fizeram contato com a vítima que confirmou que seu veículo fora furtado.

Igual depoimento prestou o policial, Thiago Alves. Em juízo, afirmou que estavam (ele e parceiro) em patrulhamento. Dois indivíduos, que estavam dentro de um Corsa, ao visualizarem a viatura, demonstraram nervosismo acentuado. Na abordagem, consultaram o veículo no sistema policial e constataram que o carro era produto de furto anterior. O condutor informou que comprou o veículo, por 2 mil reais, na feira do rolo, mas não apresentou nenhum documento que comprovasse a informação.

Acrescentou que, na ignição, estava uma chave falsa.

Observe que os depoimentos dos policiais são coerentes e lógicos entre si, ratificando os elementos colhidos na fase investigativa, não deixando espaço para dúvidas acerca da receptação praticada pelo réu.

Além disso, não vislumbro lastro a que se diga que os policiais estariam coordenados com a finalidade de produzirem condenação injusta contra o réu.

Nesse sentido, o E.STF:

“O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se

harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518-5, Rel. Celso de Melo, DJU 18-10-96, p. 39.846)

Por seu turno, o réu, Roberto Jeferson, no interrogatório, disse que comprou o veículo (Corsa), uma semana antes, por 2 mil reais e que, depois da abordagem policial que ficou sabendo que o carro era produto de ilícito. Comprou ciente que não havia documentação. Por fim, disse que a chave que recebeu do vendedor era normal, somente não tinha o emblema da marca do veículo.

Está-se diante de autodefesa dissociada da prova processual: o réu, no afã de se ver livre de sua responsabilidade penal, apresentou versão sem lastro probatório, detendo-se à alegação de que não sabia da origem ilícita do veículo.

Nesse sentido, incabível o afastamento do disposto no art. 180, caput, do CP, ante a mera alegação de desconhecimento da origem do veículo, sendo necessária a comprovação, pelo detentor da posse, da origem lícita do bem (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/10/20, DJe 20/10/2020).

De outra banda, comprovado que o réu conduzia o veículo, ciente de sua origem ilícita (art. 180, caput, CP), a uma, pois não apresentou documentação idônea, a duas porquanto na ignição do veículo, injustificadamente, encontrava-se uma chave falsa (laudo pericial - fls. 195/197). Dessa forma, descabe desclassificação para receptação culposa.

Por fim, consigno que, inobstante a vítima tenha falecido, portanto, não ouvida em juízo, o relatório de ocorrência do crime antecedente (fls. 241) constitui a materialidade à receptação.

Assim, não comprovada a origem lícita do veículo, de rigor a condenação.

Passo a analisar e a individualizar a pena.

O crime de receptação (art. 180, caput, CP) possui pena inicial de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na primeira fase, atento ao art. 59, CP, observo ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual, fixo a pena-base no mínimo legal.

Ausentes agravantes ou atenuantes, bem como aumentos ou diminuições, torno definitiva a pena no mínimo legal.

Considerando o quantum de pena aplicado, bem como a primariedade do réu, fixo o regime de reclusão aberto.

Por fim, presentes os requisitos do art. 44, CP, substituo a pena corporal do réu, por uma medida restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo das Execuções.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno ROBERTO JEFERSON DOS SANTOS, 22 anos de idade, qualificado a fls. 12, como incurso nas sanções impostas no art. 180, caput, do CP, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma medida restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo das Execuções e a 10 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.